

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1832/2531	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	นายกิจจา เกิดกลิ่นหอม	จำเลย
	นายกิจจา เกิดกลิ่นหอม จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 264, 265, 268, 91 พระราชบัญญัติรณนัตพ.ศ. 2522 มาตรา 42, 64 ให้
ลงโทษฐานใช้เอกสารราชการปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 268 ให้จำ
คุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คง
จำคุก 1 ปี

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 17)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 80,000 บาท (อันดับ 6 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพและเป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้

ปล่อยจำเลยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีนี้จำเลยให้การรับสารภาพและเป็นคดีที่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 จึงไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้
ปล่อยจำเลยชั่วคราวในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-สง่า ศิลปประสิทธิ์-เสียง ตรีวิมล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>